

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 28 ramadan 1426 – 1^{er} novembre 2005

148^{ème} année

N° 87

Sommaire

Lois

Loi n° 2005-97 du 1^{er} novembre 2005 , portant approbation de l'avenant à la convention entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française relative aux obligations de service national en cas de double nationalité signée le 18 mars 1982, et de l'échange de lettres Tuniso-Français du 17 juin 1982, relatif à cette convention.....	2915
Loi n° 2005-98 du 1^{er} novembre 2005 , portant approbation d'une convention entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale Démocratique d'Ethiopie tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu.....	2915
Loi n° 2005-99 du 1^{er} novembre 2005 , portant approbation de l'accord de prêt conclu le 27 septembre 2005 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque africaine de développement pour la contribution au financement du troisième programme d'appui à la compétitivité.....	2915
Loi n° 2005-100 du 1^{er} novembre 2005 , portant approbation de la rétrocession à l'Etat de l'emprunt obligataire émis sur le marché financier de l'Euro objet des accords conclus le 22 juin 2005 entre la banque centrale de Tunis et un groupe d'établissements financiers étrangers.....	2915
Loi n° 2005-101 du 1^{er} novembre 2005 , portant approbation de l'avenant n° 2 modifiant la convention relative au permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Zarat » et ses annexes.....	2916
Rectificatif.....	2916

Conseil Constitutionnel

- Avis n° 42-2005 du conseil constitutionnel**, concernant un projet de loi portant approbation de l'avenant à la convention entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française, relative aux obligations de service national en cas de double nationalité signée à Paris le 18 mars 1982 et de l'échange de lettres Tuniso-Français du 17 juin 1982, relatif à cette convention..... **2917**
- Avis n° 65-2005 du conseil constitutionnel**, concernant un projet de loi portant approbation d'une convention entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale Démocratique d'Ethiopie tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu..... **2920**

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

- Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société des services nationaux et des résidences..... **2922**

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

- Nomination d'un chef de division..... **2922**
- Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur..... **2922**
- Nomination d'un sous-directeur..... **2922**
- Nomination de chefs de service..... **2922**
- Mutation des délégués..... **2922**
- Cessation de fonctions d'un délégué..... **2922**

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

- Radiation d'un nom du tableau des syndics et administrateurs judiciaires..... **2922**

Ministère des Affaires Etrangères

- Arrêté du ministre des affaires étrangères du 25 octobre 2005, portant délégation de signature..... **2923**

Ministère des Affaires Religieuses

- Nomination d'un directeur..... **2923**
- Nomination de chefs de service..... **2923**

Ministère des Finances

- Arrêté du ministre des finances du 25 octobre 2005, portant délégation de signature en matière disciplinaire..... **2923**
- Arrêté du ministre des finances du 25 octobre 2005, portant délégation de signature..... **2924**

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

- Décret n° 2005-2903 du 25 octobre 2005**, relatif à l'attribution, à titre privé, d'une terre collective relevant de la collectivité Majer du gouvernorat de Sidi Bouzid (concernant la terre collective dite zone Mghila et Ayoun - 4^{ème} partie)..... **2924**
- Nomination d'un sous-directeur..... **2924**
- Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 24 octobre 2005, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général à la conservation de la propriété foncière..... **2924**
- Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 24 octobre 2005, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général à la conservation de la propriété foncière..... **2925**
- Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 24 octobre 2005, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur en chef de la propriété foncière..... **2925**
- Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 24 octobre 2005, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur en chef de la propriété foncière..... **2926**

Loi n° 2005-97 du 1^{er} novembre 2005, portant approbation de l'avenant à la convention entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française relative aux obligations de service national en cas de double nationalité signée le 18 mars 1982, et de l'échange de lettres Tuniso-Français du 17 juin 1982, relatif à cette convention (1).

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est approuvé, l'avenant à la convention entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française, relative aux obligations de service national en cas de double nationalité signée à Paris, le 18 mars 1982, et de l'échange de lettres Tuniso-Français du 17 juin 1982, relatif à cette convention, conclue à Tunis le 4 décembre 2003.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 1^{er} novembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 25 octobre 2005.

Loi n° 2005-98 du 1^{er} novembre 2005, portant approbation d'une convention entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale Démocratique d'Ethiopie tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu (1).

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est approuvée la convention entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale Démocratique d'Ethiopie tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, annexée à la présente loi et conclue à Tunis, le 23 janvier 2003.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 1^{er} novembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 25 octobre 2005.

Loi n° 2005-99 du 1^{er} novembre 2005, portant approbation de l'accord de prêt conclu le 27 septembre 2005 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque africaine de développement pour la contribution au financement du troisième programme d'appui à la compétitivité (1).

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. – Est approuvé, l'accord de prêt annexé à la présente loi conclu à Tunis, le 27 septembre 2005, entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque africaine de développement et relatif à l'octroi à la République Tunisienne d'un prêt d'un montant de cent dix sept millions (117.000.000) Euros pour la contribution au financement du troisième programme d'appui à la compétitivité.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 1^{er} novembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 25 octobre 2005.

Loi n° 2005-100 du 1^{er} novembre 2005, portant approbation de la rétrocession à l'Etat de l'emprunt obligataire émis sur le marché financier de l'Euro objet des accords conclu le 22 juin 2005 entre la banque centrale de Tunisie et un groupe d'établissements financiers étrangers (1).

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. – Est approuvée, la rétrocession à l'Etat de l'emprunt obligataire émis sur le marché financier de l'Euro d'un montant de quatre cent millions (400.000.000) Euros, objet des accords annexés à la présente loi, conclu le 22 juin 2005 entre la banque centrale de Tunisie et un groupe d'établissements financiers étrangers. L'Etat remboursera le prêt susvisé dans les conditions énoncées dans lesdits accords.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 1^{er} novembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 25 octobre 2005.

Loi n° 2005-101 du 1^{er} novembre 2005, portant approbation de l'avenant n° 2 modifiant la convention relative au permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Zarat » et ses annexes (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. – Est approuvé, l'avenant n° 2 modifiant la convention relative au permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Zarat » et ses annexes, signé à Tunis, le 16 août 2005, entre l'Etat Tunisien d'une part et l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières et les sociétés «MP Zarat Limited » et « Soco Tunisia Pty Ltd » d'autre part.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 25 octobre 2005.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 1^{er} novembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

RECTIFICATIF

Loi n° 2005-89 du 3 octobre 2005, portant organisation de l'activité de plongée, parue au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 79 du 4 octobre 2005.

Article 13. – troisième tiret :

Lire : - Les agents assermentés du service national de surveillance côtière.

Au lieu de :

- Les agents assermentés du national de surveillance la garde des cotes.

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis n° 42-2005 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi portant approbation de l'avenant à la convention entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République française relative aux obligations de service national en cas de double nationalité signée à Paris le 18 mars 1982, et de l'échange de lettres tuniso-français du 17 juin 1982 relatif à cette convention

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 11 mai 2005, parvenue au Conseil constitutionnel le 12 mai 2005 et soumettant au Conseil un projet de loi portant approbation de l'avenant à la convention entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République française relative aux obligations de service national en cas de double nationalité signée à Paris le 18 mars 1982, et de l'échange de lettres tuniso-français du 17 juin 1982 relatif à cette convention,

Vu la Constitution et notamment ses articles 32,34 et 72,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi portant approbation de l'avenant à la convention entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République française relative aux obligations de service national en cas de double nationalité signée à Paris le 18 mars 1982, et de l'échange de lettres tuniso-français du 17 juin 1982 relatif à cette convention,

Vu l'avenant objet de l'approbation,

Vu sa décision de prolonger le délai de consultation, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-52 précitée,

Oùï le rapport relatif au projet de loi soumis et à l'avenant objet de l'approbation,

Après délibération,

Sur la saisine de Conseil :

Considérant qu'il ressort du deuxième paragraphe de l'article 32 de la Constitution que les traités contenant des dispositions à caractère législatif ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par la Chambre des députés;

Considérant que l'avenant soumis à l'examen du Conseil constitutionnel comprend des dispositions à caractère législatif, qu'il nécessite, par conséquent, qu'il soit approuvé par la Chambre des députés en vertu d'une loi;

Considérant que l'avenant examiné comprend des dispositions ayant trait à la nationalité;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, sont pris sous forme de lois les textes relatifs à la nationalité;

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la Constitution que le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République et que la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs à la nationalité;

Considérant que le projet de loi d'approbation et notamment l'avenant qui lui est annexé s'insère, eu égard à son objet, dans le cadre de la saisine obligatoire;

Sur le fond :

Considérant que le projet de loi soumis a pour objet l'approbation par la Chambre des députés de l'avenant à la convention entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République française relative aux obligations de service national en cas de double nationalité signée à Paris le 18 mars 1982, et de l'échange de lettres tuniso-français du 17 juin 1982 relatif à cette convention;

Considérant que l'avenant en question a pour objet de déterminer le régime juridique applicable aux jeunes ayant les deux nationalités tunisienne et française et résidant normalement en Tunisie, en France ou dans un pays tiers, en ce qui concerne l'accomplissement de leur service national;

Considérant que la convention prévoit, notamment, un principe général soumettant les jeunes ayant les deux nationalités résidant normalement dans l'un des deux pays, pour ce qui est de l'accomplissement du service national, à la législation applicable dans le pays de résidence habituelle, avec la possibilité d'opter pour l'accomplissement du service en question dans le deuxième pays conformément à des conditions déterminées par les dispositions de l'avenant, qu'elle donne, par ailleurs, aux jeunes ayant les deux nationalités résidant dans un pays tiers la possibilité de choisir l'un des deux pays dont ils portent la nationalité pour l'accomplissement de leurs devoirs;

Considérant qu'il apparaît de l'étude du projet soumis que les articles de l'avenant objet de l'approbation ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution et qu'ils sont compatibles avec celle-ci,

que le projet de loi les approuvant est, par conséquent, conforme à la Constitution,

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi portant approbation de l'avenant à la convention entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République française relative aux obligations de service national en cas de double nationalité signée à Paris le 18 mars 1982, et de l'échange de lettres tuniso-français du 17 juin 1982 relatif à cette convention, ainsi que l'avenant objet de l'approbation ne soulèvent aucune inconstitutionnalité .

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le jeudi 23 juin 2005 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Abdelhakim BOURAOUI, Mabrouk BEN MOUSSA, Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID .

Pour le Conseil constitutionnel

Le président

Fathi ABDENNADHER

**Avis n° 65-2005 du Conseil constitutionnel
concernant un projet de loi portant approbation d'une convention
entre le gouvernement de la République tunisienne et le
gouvernement de la République fédérale démocratique d'Ethiopie
tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le
revenu**

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 07 septembre 2005, parvenue au Conseil constitutionnel le 08 septembre 2005 et soumettant au Conseil un projet de loi portant approbation d'une convention entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République fédérale démocratique d'Ethiopie tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu,

Vu la Constitution et notamment ses articles 32,34 et 72,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi portant approbation d'une convention entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République fédérale démocratique d'Ethiopie tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu,

Vu la convention objet de l'approbation,

Où le rapport relatif au projet soumis et à la convention objet de l'approbation,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant qu'il ressort du deuxième paragraphe de l'article 32 de la Constitution que les traités portant engagement financier de l'Etat et les traités contenant des dispositions à caractère législatif ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par la Chambre des députés;

Considérant que la convention soumise à l'examen du Conseil constitutionnel comprend des dispositions à caractère législatif ayant trait à l'assiette, aux taux et à la procédure du recouvrement de l'impôt, qu'elle comprend, également, des dispositions ayant trait aux engagements financiers de l'Etat, qu'elle nécessite, par conséquent, qu'elle soit approuvée par la Chambre des députés en vertu d'une loi;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, sont pris sous forme de lois les textes relatifs aux engagements financiers de l'Etat et à la détermination de l'assiette, des taux et de la procédure du recouvrement de l'impôt;

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la Constitution que le Conseil constitutionnel examine les projets de lois qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution;

Considérant que le projet de loi d'approbation, et notamment la convention qui lui est annexée, eu égard à son objet, s'insère dans le cadre de l'article 72 de la Constitution;

Sur le fond :

Considérant que le projet de loi soumis vise l'approbation par la Chambre des députés de la convention conclue à Tunis le 23 janvier 2003 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République fédérale démocratique d'Ethiopie;

Considérant que la convention comprend des dispositions tendant à éviter la double imposition en matière d'impôt sur le revenu;

Considérant que la convention prévoit, notamment, les règles relatives à la détermination des impôts exigés et la modalité d'y assujettir les personnes résidant dans chaque pays contractant ou dans les deux pays, qu'elle fixe les revenus imposables, qu'elle comprend, également, des dispositions visant à éviter la double imposition;

Considérant qu'il apparaît de l'étude du projet soumis que les articles de la convention objet de l'approbation ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution et sont compatibles avec celle-ci, que le projet de loi d'approbation, est, par conséquent, conforme à la Constitution;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi portant approbation d'une convention entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République fédérale démocratique d'Ethiopie tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, ainsi que la convention objet de l'approbation ne soulèvent aucune inconstitutionnalité .

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 28 septembre 2005 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Abdelhakim BOURAOUI, Mabrouk BEN MOUSSA, Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID .

Pour le Conseil constitutionnel

Le président

Fathi ABDENNADHER

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

NOMINATION

Par arrêté du secrétaire général de la Présidence de la République du 24 octobre 2005.

Monsieur Mahmoud Bellalouna est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société des services nationaux et des résidences, à compter du 16 août 2005.

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-2894 du 25 octobre 2005.

Madame Cherifa Sadkaoui, inspecteur des services financiers, est chargée des fonctions de chef de division des comités de quartiers au gouvernement de Bizerte, avec rang et prérogatives de directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2005-2895 du 25 octobre 2005.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale est accordé à Monsieur Mustapha Berraies, administrateur conseiller, chargé des fonctions de sous-directeur du contentieux administratif à la direction générale des études juridiques et du contentieux au ministère de l'intérieur et du développement local.

Par décret n° 2005-2896 du 25 octobre 2005.

Monsieur Brahim Ben Mim, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de sous-directeur des études juridiques à la direction générale des études juridiques et du contentieux au ministère de l'intérieur et du développement local.

Par décret n° 2005-2897 du 25 octobre 2005.

Monsieur Hamza Chebbi, gestionnaire conseiller de documents et d'archives, est chargé des fonctions de chef de service de la documentation juridique à la direction générale des études juridiques et du contentieux au ministère de l'intérieur et du développement local.

Par décret n° 2005-2898 du 25 octobre 2005.

Monsieur Lotfi Bouafif, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service du contentieux administratif des corps des forces de sécurité intérieure à la direction générale des études juridiques et du contentieux au ministère de l'intérieur et du développement local.

Par décret n° 2005-2899 du 25 octobre 2005.

Monsieur Abdelaziz Saïdi, architecte en chef, est chargé des fonctions de chef de service de l'aménagement urbain et des études à la direction technique à la commune de Bizerte.

MUTATION

Par arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 24 octobre 2005.

Messieurs les délégués ci-après cités sont mutés en leurs mêmes fonctions aux services centraux du ministère de l'intérieur et du développement local, à compter du 20 septembre 2005 :

- Salah Mej bri délégué d'El Haouaria, gouvernement de Nabeul,
- Fayçal Jebabli, délégué de Beni Khia r, gouvernement de Nabeul,
- Nabil Smadhi, délégué de Zaouia – Ksiba-Thrayet, gouvernement de Sousse,
- Abdelwaheb Mezri, délégué de Bousalem, gouvernement de Jendouba.

CESSATION DE FONCTIONS

Par arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 24 octobre 2005.

Monsieur Habib Mabrouk Ben Mahmoud est déchargé des fonctions de délégué aux services centraux du ministère de l'intérieur et du développement local, à compter du 1^{er} septembre 2005.

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

RADIATION DE NOM

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 24 octobre 2005.

Est radié du tableau des syndics et administrateurs judiciaires, le nom de Monsieur Mongi Smâli, administrateur judiciaire auprès de la cour d'appel de Tunis, pour manquement aux obligations de ses fonctions dans le cadre de l'affaire civile n° 259.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 25 octobre 2005, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-1282 du 28 août 1991, portant organisation du ministère des affaires étrangères, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2004-2735 du 27 décembre 2004, chargeant Monsieur Khémaïs Jhinaoui, ministre plénipotentiaire, des fonctions de chef de cabinet du ministre des affaires étrangères,

Vu le décret n° 2005-2215 du 17 août 2005, nommant Monsieur Abdelwaheb Abdallah ministre des affaires étrangères.

Arrête :

Article premier. – Conformément au paragraphe 1^{er} de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Khémaïs Jhinaoui, ministre plénipotentiaire, chargé des fonctions de chef de cabinet du ministre des affaires étrangères, est habilité à signer, par délégation du ministre des affaires étrangères, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. – Le présent arrêté prend effet à compter du 17 août 2005 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 octobre 2005.

Le ministre des affaires étrangères

Abdelwaheb Abdallah

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-2900 du 25 octobre 2005.

Monsieur Mohamed Belgaied, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur des études, de la formation et de l'information au ministère des affaires religieuses.

Par décret n° 2005-2901 du 25 octobre 2005.

Mademoiselle Lamia Oueslati, gestionnaire conseiller de documents et d'archives, est chargée des fonctions de chef de service de l'organisation et des méthodes à la direction des services communs du ministère des affaires religieuses.

Par décret n° 2005-2902 du 25 octobre 2005.

Mademoiselle Souad Ghribi, prédicateur, est chargée des fonctions de chef de service du Pèlerinage et de la Omra à la direction générale du Coran et du culte Au ministère des affaires religieuses.

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du ministre des finances du 25 octobre 2005, portant délégation de signature en matière disciplinaire.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment l'article 1er paragraphe 1,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2004-730 du 22 mars 2004, portant nomination du ministre des finances,

Vu le décret n° 2005 - 2605 du 27 septembre 2005, portant nomination de Monsieur Mohamed Ridha Chalhoun chef de cabinet du ministre des finances.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, le ministre des finances délègue à Monsieur Mohamed Ridha Chalhoun, chef de cabinet du ministre des finances, le droit de signature des rapports de traduction devant le conseil de discipline et les décisions disciplinaires à l'exception des décisions de révocation qui ne peuvent être prises que par le ministre des finances.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 octobre 2005.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 24 octobre 2005, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment l'article 1er paragraphe 1,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2004-730 du 22 mars 2004, portant nomination du ministre des finances,

Vu le décret n° 2005-2605 du 27 septembre 2005, portant nomination de Monsieur Mohamed Ridha chalghoum chef de cabinet du ministre des finances.

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 1 de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Mohamed Ridha Chalghoum, chef de cabinet du ministre des finances, est habilité à signer, par délégation du ministre de finances, tous les actes rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 27 septembre 2005 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 octobre 2005.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 2005-2903 du 25 octobre 2005, relatif à l'attribution, à titre privé, d'une terre collective relevant de la collectivité Majer du gouvernorat de Sidi Bouzid (concernant la terre collective dite zone Mghila et Ayoun - 4^{ème} partie).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès-verbal de réunion du conseil de gestion de la collectivité Majer à la délégation de Sabelet Ouled Asker en date du 26 mai 2003, relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Zone Mghila et Ayoun (4^{ème} partie), approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Sabelet Ouled Asker le 19 mars 2004, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 26 avril 2005 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 17 août 2005.

Décète :

Article Premier. - Sont confirmées les décisions du conseil de gestion de la collectivité Majer à la délégation de Sabelet Ouled Asker, relatives à l'attribution, à titre privé, de la terre collective dite Zone Mghila et Ayoun (4^{ème} partie) et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 26 mai 2003, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Sabelet Ouled Asker le 19 mars 2004, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 26 avril 2005 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 17 août 2005, et ce, conformément aux tableau et plan annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 octobre 2005.

P/Le Président de la République

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATION

Par décret n° 2005-2904 du 25 octobre 2005.

Madame Amel Ben Abdennebi, épouse Khamassi, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de sous-directeur des études juridiques à la conservation de la propriété foncière.

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 24 octobre 2005, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général à la conservation de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2001-1748 du 1^{er} août 2001.

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général à la conservation de la propriété foncière est ouvert aux ingénieurs en chef justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 2. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières. Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 3. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique à la conservation de la propriété foncière comprenant les pièces suivantes :

- un curriculum vitae,
- un dossier comprenant les pièces justificatives des services accomplis par le candidat au sein de l'administration,
- un rapport établi par le candidat portant sur ses activités durant les deux dernières années (participation aux séminaires, conférences,...) et éventuellement une copie des travaux, recherches et publications, ce rapport doit comporter les appréciations du chef de l'administration.

Art. 4. - La composition du jury du concours interne susvisé est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 5. - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 6. - Le chef de l'administration fournit un rapport sur les activités du candidat durant les deux dernières années en tenant compte :

- de l'organisation du travail,
- de la qualité du service,
- des actions de formation, d'encadrement et de recherches,
- des actions réalisées et des résultats obtenus.

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 7. - La liste des candidats admis au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général à la conservation de la propriété foncière est arrêtée définitivement par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 octobre 2005.

*Le ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 24 octobre 2005, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général à la conservation de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2001-1748 du 1er août 2001,

Vu l'arrêté en date du 24 octobre 2005, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général à la Conservation de la propriété foncière.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert à la conservation de la propriété foncière le 28 décembre 2005 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général à la conservation de la propriété foncière.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 28 novembre 2005.

Art. 4. - Les dossiers de candidatures doivent être adressés par lettre recommandée ou déposés au bureau d'ordre central de la conservation de la propriété foncière.

Tunis, le 24 octobre 2005.

*Le ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 24 octobre 2005, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur en chef de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 99-2502 du 8 novembre 1999, fixant le statut particulier aux personnels du corps de la conservation de la propriété foncière.

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur en chef de la propriété foncière est ouvert aux inspecteurs centraux de la propriété foncière justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 2. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières. Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 3. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique à la conservation de la propriété foncière comprenant les pièces suivantes :

- un curriculum vitae,
- un dossier comprenant les pièces justificatives des services accomplis par le candidat au sein de l'administration,
- un rapport établi par le candidat portant sur ses activités durant les deux dernières années (participation aux séminaires, conférences,...) et éventuellement une copie des travaux, recherches et publications ce rapport doit comporter les appréciations du chef de l'administration.

Art. 4. - La composition du jury du concours interne susvisé est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 5. - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 6. - Le chef de l'administration fournit un rapport sur les activités du candidat durant les deux dernières années en tenant compte:

- de l'organisation du travail,
- de la qualité du service,
- des actions de formation, d'encadrement et de recherches,
- des actions réalisées et des résultats obtenus.

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 7. - La liste des candidats admis au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur en chef de la propriété foncière est arrêtée définitivement par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 octobre 2005.

*Le ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 24 octobre 2005, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur en chef de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 99-2502 du 8 novembre 1999, fixant le statut particulier aux personnels du corps de la conservation de la propriété foncière,

Vu l'arrêté en date du 24 octobre 2005, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur en chef de la propriété foncière.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert à la conservation de la propriété foncière, le 27 décembre 2005 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur en chef de la propriété foncière.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatre (4).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 28 novembre 2005.

Art. 4. - Les dossiers de candidatures doivent être adressés par lettre recommandée ou déposés au bureau d'ordre central de la conservation de la propriété foncière.

Tunis, le 24 octobre 2005.

*Le ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi